

MOSCOW NOIVAS

INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE VESTUÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

LOCADORA: MOSCOW NOIVAS, situado à RUA LUIS JACINTO 297, bairro CENTRO, na cidade de São José dos Campos, São Paulo, CEP 12243-260, SP, inscrita no CNPJ sob o nº 37.771.644/0001-93, neste ato representada por Renato Nascimento de Brito, Carteira de Identidade nº 42.909.064-x, CPF nº 333.486.478-27.

LOCATÁRIO:

Estado civil, _____ Profissão _____ Carteira de Identidade nº _____ Data de nascimento _____
CPF nº _____, TEL _____
residente e domiciliado, na Rua/Av _____
nº _____, apto _____, bairro _____, CEP _____
Cidade _____ no Estado _____
E-mail _____

As partes identificadas acima têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Artigos de Vestuário, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente.

2. DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª - É objeto do presente contrato a locação do seguintes trajes e acessórios:

ITENS	DESCRIÇÃO	VALOR
	TOTAL	

ENTRADA	DESCRIÇÃO DO VALOR	VALOR
RESTANTE A PAGAR		
DESCRIÇÃO FORMA PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE:		

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de parcelamento, o restante do valor deverá ser pago em até **20 dias** antes da data da retirada dos itens objetos de locação citados anteriormente (em caso parcelamento no boleto. Não excluindo o dever de pagar os boletos em suas respectivas datas de vencimento)

3. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

CLÁUSULA 2ª - O LOCATÁRIO deverá fornecer à LOCADORA todas as informações necessárias à realização do aluguel, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita consecução do mesmo.

CLÁUSULA 3ª - O LOCATÁRIO deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas na Cláusula 8ª.

4. OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

CLÁUSULA 4ª - A LOCADORA estará com sua loja aberta para a retirada dos trajes e/ou acessórios locados e respectiva devolução, de terça a sexta-feira, no horário de **10:30 às 19:00** e aos sábados, no horário de **10:30 às 18:00**.

CLÁUSULA 5ª - A locação terá início no dia ____/____/____ às **10:30** e término no dia ____/____/____ até às **18:00**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A LOCADORA não se responsabilizará pelos trajes que não forem retirados no dia e horário estabelecidos no caput da presente cláusula.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A LOCADORA se compromete a entregar os trajes e seus respectivos acessórios devidamente lavados e passados e em perfeito estado de conservação e uso, na data estabelecida na cláusula 5ª.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso seja constatada algum dano nos trajes ou acessórios locados, no momento da locação, a LOCADORA se compromete a efetuar a substituição ou troca dos mesmos, independente do seu preço de locação, tudo conforme a disponibilidade do produto ou conveniência da LOCADORA.

PARÁGRAFO QUARTO - No momento da retirada dos bens de locação citados no contrato, se faz obrigatório a assinatura pelo locatário de nota promissória em favor da locadora como meio de garantia, a qual será devolvida no ato da devolução dos bens locados.

CLÁUSULA 6ª - É dever da LOCADORA oferecer ao LOCATÁRIO a cópia do presente instrumento, contendo todas as especificidades da locação contratada.

CLÁUSULA 7ª - A LOCADORA deverá fornecer, todos os recibos de pagamentos efetuados pelo LOCATÁRIO.

5. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 8ª. A presente locação será remunerada pela quantia total de
R\$ _____

_____, referente aos produtos efetivamente locados, devendo ser pago em dinheiro ou cartão de débito/crédito, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia concordância de ambas as partes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O LOCATÁRIO poderá fazer reserva antecipada dos trajes e/ou acessórios mediante o pagamento antecipado de **40 %** do valor total do aluguel e assinatura do presente instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O valor referente à reserva não será devolvido sob qualquer hipótese, mesmo em caso de cancelamento do contrato.

6. DO INADIMPLEMENTO, DO DESCUMPRIMENTO E DA MULTA

CLÁUSULA 9ª - Em caso de inadimplemento por parte do LOCATÁRIO quanto ao pagamento do aluguel, deverá incidir sobre o valor do presente instrumento, multa pecuniária de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de cobrança judicial, devem ser acrescidas custas processuais e 20% de honorários advocatícios.

7. DA RESCISÃO IMOTIVADA

CLÁUSULA 10ª - Poderá o presente instrumento ser rescindido por qualquer uma das partes, em qualquer momento, sem que haja qualquer tipo de motivo relevante, não obstante a outra parte deverá ser avisada previamente por escrito, no prazo de **365 dias** por se tratar de locação de vestuário para casamentos.

CLÁUSULA 11ª - Caso o LOCATÁRIO já tenha realizado o pagamento pelo serviço, e mesmo assim, requeira a **rescisão imotivada** do presente contrato, terá o valor da quantia paga devolvido, deduzindo-se **60%** do valor, na qualidade de multa de rescisão contratual.

CLÁUSULA 12ª - Se tratar de rescisão de vestido exclusivo para primeiro aluguel, será cobrado na qualidade de multa de rescisão contratual o valor integral do aluguel.

CLÁUSULA 13ª - Caso seja a LOCADORA quem requeira a rescisão imotivada, deverá devolver a quantia que se refere aos serviços por ele não prestados ao LOCATÁRIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o LOCATÁRIO queira rescindir o contrato por motivos de decretos restritivos relativos a Pandemia (Covid-19) que assola o País, a LOCADORA pede a compressão para que a rescisão se transforme em CRÉDITO para novas datas de locação de vestuários/acessórios, para preservar a saúde financeira da empresa LOCADORA, mediante assinatura de TERMO ADITIVO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo para o uso do crédito mencionado no parágrafo primeiro da cláusula 13ª é de **UM ANO**, da data da assinatura do aditivo contratual e mediante disponibilidade do modelo escolhido, sendo possível a troca de modelo em caso de indisponibilidade de datas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o LOCATÁRIO ainda assim opte pela rescisão contratual e já tenha efetuado o pagamento integral da locação, o prazo para a devolução do valor devido pela LOCADORA ao LOCATÁRIO será de **30 dias**.

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA 14ª - Caso os trajes e/ou acessórios sejam devolvidos com excesso de sujeira ou manchas, será cobrada uma taxa a partir de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)** até **2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)** para a limpeza das peças (caso sujeira extraordinária , como por exemplo tinta, esmalte, vomito, sangue, ou a barra com muita sujeira de terra ou barro) O qual será avaliado pelo grau de dificuldade durante o recebimento durante a devolução dos objetos de locação.

CLÁUSULA 15ª - Se houver qualquer dano aos trajes e/ou acessórios locados, ou sujeira ou mancha que não podem ser removidas com lavagem o LOCATÁRIO pagará uma taxa a ser definida no momento da devolução de acordo com o tipo de dano, não excedendo **cinco vezes** o valor do aluguel de cada peça danificada.

CLÁUSULA 16ª - A não devolução no prazo de **10 (dez) dias** a contar da data prevista, dos trajes e/ou acessórios descritos nesse contrato, será considerada **EXTRAVIDO ou ROUBO**, sendo que o LOCATÁRIO terá que pagar **quatro vezes** o valor do aluguel de cada peça.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se for ultrapassada a data prevista para a devolução dos trajes e/ou acessórios, em prazo inferior ao descrito no caput da presente cláusula, o LOCATÁRIO pagará o valor equivalente a um dia de aluguel extra para cada dia de atraso, acrescido de multa de **R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores descritos no parágrafo primeiro e no caput da presente cláusula, poderão ser aplicados proporcionalmente a trajes e/ou acessórios avulsos, constantes do rol de produtos locados, que não foram devolvidos na data prevista.

CLÁUSULA 17ª - Não será permitida a troca de trajes e/ou acessórios, **após 07 (sete) dias da data da locação**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitido troca de modelos as sextas-feiras e aos sábados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As trocas de datas para o ano seguinte sofrerão reajuste automático de 10% (dez por cento) do valor total do contrato

PARÁGRAFO TERCEIRO - A partir da segunda troca haverá reajuste de 20% e 30% na terceira, somando o valor adicional da troca, caso houver

CLÁUSULA 18ª - Em caso de pagamento total do aluguel no ato da reserva, o cliente receberá o valor excedente ao valor da reserva estabelecido no parágrafo primeiro da Cláusula 8ª, se comunicar o cancelamento até _____ dias antes da data de retirada dos produtos locados.

CLÁUSULA 19ª - Fica compactuado entre as partes a total inexistência de vínculo trabalhista entre as partes contratadas, excluindo as obrigações previdenciárias e os encargos sociais, não havendo entre LOCADORA e LOCATÁRIO qualquer tipo de relação de subordinação.

CLÁUSULA 20ª - Salvo com a expressa autorização do LOCADOR, não pode o LOCATÁRIO transferir ou subcontratar os trajes e/ou acessórios definidos neste instrumento, sob o risco de ocorrer a rescisão imediata.

9. DO FORO

CLÁUSULA 21ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da comarca deste município de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual

MOSCOW NOIVAS

CNPJ 31.897.111/0001-76

LOCATÁRIO

CPF:

PIX :23723482805 (CPF) KARINA SHABALINA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, _____.